

회소·긴급도입 필요 의료기기 공급 등에 관한 규정 일부개정고시

2026.1.22.

식품의약품안전처

1. 개정이유

회소·긴급도입 필요 의료기기 지정 시 생산·수입중단 보고된 의료기기에 대해 검토할 수 있는 사전검토 절차를 마련하여 희귀·난치질환자 등의 진단·치료에 필요한 의료기기를 신속 공급할 수 있는 체계를 마련하고, 지정 제품의 해제 사유 발생 여부를 위탁기관이 보고하는 절차를 추가하는 등 그간 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선하려는 것임

2. 주요내용

가. 공급중단 예정된 의료기기에 대한 사전검토 절차 마련(안 제2조의2제1항)

- 1) 희귀·난치질환자 등의 진단·치료에 사용되는 의료기기 중 국내 대체 가능한 제품이 없는 의료기기를 검토하여, 회소·긴급도입 필요 의료기기로 지정하여 공급하고 있음
- 2) 현재 품목허가(인증·신고) 제품은 대체품이 있는 것으로 판단하여 지정 검토를 하지 않고 있으나, 회소·긴급도입 필요 의료기기의 지속적인 공급을 위하여 품목취하 등으로 공급중단이 예정된 제품에 대한 대체품이 없는 경우도 검토하여 공급중단 즉시 지정이 필요함
- 3) 이에 희귀·난치질환자 등의 진단·치료에 필요한 의료기기로서 공급중단이 예정된 경우에도 회소·긴급도입 필요 의료기기 지정에 대비하여 사전 검토를 할 수 있도록 개선함
- 4) 사전 검토된 의료기기의 공급중단 시 별도의 검토절차 없이 즉시

회소·긴급도입 필요 의료기기로 지정·공급하여, 희귀질환자 등의
치료기회를 보장할 수 있을 것으로 기대됨

나. 지정 해제 절차의 명확화(안 제2조의2제4항·제5항)

- 1) 회소·긴급도입 필요 의료기기 지정 과정에서 식품의약품안전처와
업무 위탁기관(한국의료기기안전정보원)의 역할 및 절차를 구분하고
있으나, 지정 해제 절차는 구체적으로 규정되어 있지 않음
- 2) 회소·긴급도입 필요 의료기기로 지정된 제품에 대해 해외 제조원의
생산 중단 등 해제 사유를 위탁기관이 검토하여 식품의약품안전처장
에게 보고하는 절차를 추가하고, 식품의약품안전처장은 보고 사항
등을 종합적으로 검토하여 해제할 수 있도록 함
- 3) 회소·긴급도입 필요 의료기기 지정 해제 절차를 세분화 하고 식품
의약품안전처와 위탁기관의 역할을 명확히 하여 제도 운영의 객관성
및 투명성을 확보하고자 함

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
나. 예산조치 : 해당사항 없음
다. 합 의 : 해당기관 없음
라. 기 타 :

식품의약품안전처고시 제2026-3호

회소·긴급도입 필요 의료기기 공급 등에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「의료기기법 시행규칙」 (이하 "시행규칙"이라
한다.) 제34조의2 및 제34조의3에 따라 회소·긴급도입 필요 의료기
기의 공급 등에 필요한 세부사항을 정하여 회소·긴급도입 필요 의료
기기 공급 업무에 적정을 기함을 목적으로 한다.

제2조(수요조사 실시 등) ① 「의료기기법」 제42조에 따른 한국의료기
기안전정보원(이하, "정보원"이라 한다)의 장은 반기별로 시행규칙 제
34조의2제1항에 따라 회소·긴급도입 필요 의료기기 대상 지정 및 공
급을 위한 수요조사를 실시하여야 한다.

② 관계 행정기관, 의료기관, 보건의료 관련 기관·단체·전문가 또는
환자 등은 제1항 따른 수요조사 기간 이외에도 회소·긴급도입 필요
의료기기의 지정 및 공급을 위하여 필요한 의료기기를 정보원의 장에
게 요청할 수 있다.

제2조의2(지정 및 해제) ① 정보원의 장은 제2조에 따른 수요조사 결과
해당 의료기기가 「의료기기법」 제15조의2제1항 각 호의 기준과 국
내 공급 가능 여부 등을 검토한 후 식품의약품안전처장에게 보고한다.
이 경우 정보원의 장은 시행규칙 제27조제2항제2호 또는 제33조제2
항제2호에 따라 생산 또는 수입의 중단이 보고된 의료기기를 고려하

여 검토 할 수 있다.

② 정보원의 장은 제1항에 따른 검토를 위하여 필요한 경우 관련 학회 등의 자문을 받을 수 있다.

③ 식품의약품안전처장은 제1항에 따라 보고된 해당 의료기기가 「의료기기법」 제15조의2제1항 각 호의 기준에 적합한 경우 해당 의료기기를 회소·긴급도입 필요 의료기기로 지정하고 정보원의 장에게 통보한다.

④ 정보원의 장은 제3항에 따라 지정된 회소·긴급도입 필요 의료기기가 다음 각 호의 지정 해제 사유에 해당하는지 여부를 확인하여 식품의약품안전처장에게 보고한다.

1. 「의료기기법」 제15조의2제1항 각 호의 기준에 적합하지 않은 경우
2. 해외 제조원이 생산을 중단한 경우

⑤ 식품의약품안전처장은 제4항의 보고 사항 등을 고려하여 제3항에 따라 지정된 회소·긴급도입 필요 의료기기가 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 해제할 수 있다. 이 경우 식품의약품안전처장은 지정의 해제를 정보원의 장에게 통보한다.

제3조(공급계획의 수립 및 제출) ① 시행규칙 제34조의2제2항에 따라 정보원의 장은 공급 계획을 수립할 때에 회소·긴급도입 필요 의료기기 공급 절차에 관한 사항을 포함하여야 한다.

② 정보원의 장은 시행규칙 제34조의2제2항에 따른 공급 계획을 매 분기·반기 및 연도가 시작되기 10일 전까지 식품의약품안전처장에

게 제출하여야 한다.

③ 식품의약품안전처장은 필요한 경우 제2항에 따라 제출받은 공급 계획에 대하여 시정 또는 보완을 요구할 수 있다.

제3조의2(공급계약) 정보원의 장은 시행규칙 제34조의2제3항에 따라 회소·긴급도입 필요 의료기기를 제조하는 해외제조원 등 공급 대상자와 대상 제품, 대금 지급 등의 사항이 포함된 공급 계약을 체결하여야 한다.

제4조(회소·긴급도입 필요 의료기기 공급 신청 등 절차) ① 회소·긴급도입 필요 의료기기의 공급이 필요한 자는 별지 제1호 서식의 신청서를 작성하여 정보원의 장에게 제출하여야 한다.

② 정보원의 장은 제1항에 따른 신청이 타당하다고 인정하는 경우에는 공급수량, 공급가격, 공급시기 등에 관한 사항을 신청자에게 통보한 후 해당 의료기기를 신속하게 공급하여야 한다.

③ 정보원의 장은 제2항에 따라 회소·긴급도입 필요 의료기기를 공급한 경우 공급 신청자에게 구입가격 및 배송비용 등 공급비용을 청구할 수 있다.

④ 제3항에 따라 공급비용을 청구 받은 자가 비용을 납부하여야 하는 기간은 다음 각 호에 따른다. 다만, 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 비용을 납부할 수 없을 때에는 그 사유가 없어진 날부터 7일 이내에 납부하여야 한다.

1. 의료기관 : 비용을 청구 받은 날부터 90일 이내(공급받은 회소·

긴급도입 필요 의료기기가 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제11조제1항에 따라 요양급여대상 또는 비급여대상으로 고시된 의료기기에 해당되는 경우에 한함)

2. 그 밖에 해당하는 경우 : 비용을 청구 받은 날부터 7일 이내

제5조(회소·긴급도입 필요 의료기기의 비축) 식품의약품안전처장은 회소·긴급도입 필요 의료기기를 미리 비축할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 정보원의 장으로 하여금 해당 의료기기를 미리 비축하거나 장기 구매를 위한 계약을 체결하게 할 수 있다.

제6조(사업계획 및 결산보고) 정보원의 장은 매년 2월말까지 시행규칙 제34조의3제2항에 따른 서류를 식품의약품안전처장에게 제출하여야 한다.

제6조의2(회계관리) 정보원의 장은 회소·긴급도입 필요 공급 사업을 정보원의 다른 사업과 구분하여 처리하여야 한다.

제7조(서류의 보존) 정보원의 장은 제2조부터 제6조까지의 규정에 따른 서류 일체를 5년 이상 보존하여야 한다.

제8조(규제의 재검토) 식품의약품안전처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령)에 따라 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2026-3호, 2026.1.22. >